



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: RESOL-2018-45-APN-SECC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 24 de Septiembre de 2018

Referencia: EX-2018-21767544- -APN-DGD#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECÓNOMICA (CONC. 1625)

VISTO el Expediente N° EX-2018-21767544- -APN-DGD#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica que se notifica con fecha 9 de mayo de 2018, fue celebrada y ejecutada en el exterior, y consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma TMF ORANGE HOLDING B.V. por parte de la firma CVC CAPITAL PARTNERS SICAV-FIS S.A.

Que la mencionada operación se implementa mediante la compra de acciones representativas del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social de la firma TMF ORANGE HOLDING B.V. por parte de la firma SAPPHIRE BIDCO B.V., un vehículo holding indirectamente controlado por la firma CVC CAPITAL PARTNERS SICAV-FIS S.A., en forma previa a la transacción, el paquete accionario reseñado correspondía a las firmas T BETA SÀRL y MIDDENBERM GROUP HOLDING LUXEMBOURG S.A.

Que, en la compleja estructura corporativa de control que ahora enlaza a la firma CVC CAPITAL PARTNERS SICAV-FIS S.A. con la firma TMF ORANGE HOLDING B.V. se encuentra la firma SAPPHIRE TOPCO B.V., esta sociedad es un vehículo holding cuyos accionistas directos son la firma ZAFIRO HOLDINGS SARL, afiliada de la firma CVC CAPITAL PARTNERS SICAV-FIS S.A, con una participación accionaria que asciende al NOVENTA Y UNO COMA DOS POR CIENTO (91,2 %), mientras que el OCHO COMA OCHO POR CIENTO (8,8 %) restante de las acciones emitidas por la firma SAPPHIRE TOPCO B.V. ahora pertenece a un grupo de ejecutivos que ocupan cargos gerenciales en la firma TMF ORANGE HOLDING B.V. y sus afiliadas.

Que debe remarcarse que la participación accionaria que detenta el personal ejecutivo de la firma TMF

ORANGE HOLDING B.V. y sus afiliadas en SAPPHIRE TOPCO B.V. no otorga a esta ninguna clase de control sobre la compañía objeto y sus subsidiarias.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 3 de mayo de 2018.

Que, con fecha 13 de julio de 2018, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación que acompañaron como Anexo 2 f) - Acuerdos Standard en la misma fecha.

Que la documentación presentada por las firmas notificantes importa información sensible, y siendo suficientes los resúmenes no confidenciales oportunamente acompañados, la mencionada ex Comisión Nacional considera que debe formarse un Anexo Confidencial Definitivo con la totalidad de la documentación.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILL ONES (\$ 200.000.000), umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 4 de septiembre de 2018 correspondiente a la “Conc. 1625” aconsejando al señor Secretario de Comercio, autorizar la operación de concentración económica notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma TMF ORANGE HOLDING B.V. por parte de la firma CVC CAPITAL PARTNERS SICAV-FIS S.A., a través de su subsidiaria, la firma SAPPHIRE BIDCO B.V., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156 y conceder la confidencialidad respecto de la documentación acompañada como Anexo 2 f) - Acuerdos Standard, en la presentación de fecha 13 de julio de 2018, formándose un Anexo Confidencial Definitivo al efecto.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156, continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que, sin entrar en el análisis de todos los extremos invocados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA en su informe IF-2018-47080428-APN-CNDC#MPYT de fecha 21 de septiembre de 2018, en el último párrafo del mismo ratificó su Disposición N° 55 de fecha 6 de septiembre de 2018.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de 2018 y el Artículo 5° del Decreto N° 480/18.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédese la confidencialidad solicitada por las firmas SAPPHIRE BIDCO B.V., T BETA SÀRL y MIDDENBERM GROUP HOLDING LUXEMBOURG S.A. respecto de la documentación acompañada como Anexo 2 f) - Acuerdos Standard en la presentación de fecha 13 de julio de 2018.

ARTÍCULO 2°.- Fórmese un Anexo Confidencial Definitivo con la documentación mencionada en el Artículo 1° de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma TMF ORANGE HOLDING B.V. por parte de la firma CVC CAPITAL PARTNERS SICAV-FIS S.A., a través de su subsidiaria la firma SAPPHIRE BIDCO B.V., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 4°.- Considérase al Dictamen de fecha 4 de septiembre de 2018 correspondiente a la “Conc. 1625”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-43235309-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.09.24 16:24:09 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción y Trabajo

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.09.24 16:24:15 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2018-43235309-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 4 de Septiembre de 2018

Referencia: Conc. 1625 | Dictamen Art. 13 (a) Ley N° 25.156

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2018-21767544—APN-DGD#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: *“CONC. 1625 - SAPPHIRE BIDCO B.V., T. BETA S.A.R.L. Y MIDDENBERM GROUP HOLDING LUXEMBOURG S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156.”*

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 9 de mayo de 2018, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica, celebrada y ejecutada en el exterior, consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre TMF ORANGE HOLDING B.V. (en adelante, "TMF HOLDING") por parte de CVC CAPITAL PARTNERS SICAV-FIS S.A. (en adelante, "CVC").
2. La operación se implementa mediante la compra de acciones representativas del 100% del capital social de TMF HOLDING por parte de SAPPHIRE BIDCO B.V. —un vehículo *holding* indirectamente controlado por CVC. En forma previa a la transacción, el paquete accionario reseñado correspondía a las firmas T BETA SÀRL y MIDDENBERM GROUP HOLDING LUXEMBOURG S.A.
3. Ahora bien, en la compleja estructura corporativa de control que ahora enlaza a CVC con TMF HOLDING se encuentra SAPPHIRE TOPCO B.V.; esta sociedad es un vehículo *holding* cuyos accionistas directos son ZAFIRO HOLDINGS SARL —afiliada de CVC—, con una participación accionaria que asciende al 91,2%, mientras que el 8,8% restante de las acciones emitidas por SAPPHIRE TOPCO B.V. ahora pertenece a un grupo de ejecutivos que ocupan cargos gerenciales en TMF HOLDING y sus afiliadas.
4. Debe remarcarse que la participación accionaria que detenta el personal ejecutivo de TMF HOLDING y sus afiliadas en SAPPHIRE TOPCO B.V. no les otorga a estos ninguna clase de control sobre la compañía objeto y sus subsidiarias.
5. CVC es una firma británica dedicada a la gestión de activos, focalizada en la inversión en private equity y financiamiento corporativo; en la República Argentina, controla a PAREXKLAUKOL S.A. —activa en la producción y comercialización de soluciones especiales para mezclas en seco utilizados en la industria de la construcción— y a PAYSAFECARD.COM ARGENTINA S.R.L. —compañía que brinda servicios de pagos en línea, a través de sus divisiones «billetera digital», «prepago» y «procesamiento de pagos».¹

6. Asimismo, CVC es la controlante de un heterogéneo grupo de compañías radicadas en el exterior con ventas en la República Argentina mediante exportaciones; entre ellas se encuentran SEBIA S.A. —proveedor de equipos y reactivos de proteínas clínicas para electroforesis (tecnología utilizada para las pruebas de diagnóstico *in vitro*)—; THERAMEX HQ UK LIMITED —farmacéutica focalizada en la salud de la mujer, enfocada en el tratamiento de la anticoncepción, fertilidad, menopausia y osteoporosis—; SKYBOX SECURITY, INC. —desarrolla programas informáticos de gestión de ciber-seguridad—; y a MSDSONLINE, INC. —se enfoca en el desarrollo de *software* para *compliance* corporativo relacionado con normativa ambiental, salud humana y seguridad. En la misma línea, también debe destacarse que CVC controla un *joint venture* denominado «ChemicalInvest» —cuyo negocio comprende principalmente la producción de caprolactama, acrilonitrilo y ciertos subproductos y resinas compuestas.
7. Respecto a TMF HOLDING, esta es la compañía matriz de un grupo empresarial dedicado a la provisión de servicios administrativos, financieros, legales y de recursos humanos (RRHH) para clientes corporativos y para estructuras de inversión alternativa. En la República Argentina, las subsidiarias del grupo son TMF ARGENTINA S.R.L. —proveedor de servicios empresariales globales que incluye la contabilidad, asistencia en materia tributaria, facturación y servicios corporativos administrativos—; y TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A. —proveedor de servicios administrativos para fideicomisos y estructuras financieras de garantía.
8. Asimismo, otras afiliadas de la compañía objeto en la Argentina son TMF OUTSOURCING S.R.L., que solo lleva a cabo actividades administrativas intragrupo y no provee servicios a terceros; ALMAGESTO S.R.L. —sociedad local que nunca ha tenido actividad y permanece aún hoy inactiva—; y FMC SERVICES S.A. —sociedad local inactiva que actualmente se encuentra en proceso de liquidación.
9. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 3 de mayo de 2018. La operación se notificó el cuarto día hábil posterior al cierre indicado.²

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Naturaleza de la Operación

10. En la Tabla 1 se consignan exclusivamente las empresas afectadas en la operación, junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las Empresas Afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
Grupo Comprador	
«Unidad ChemicalInvest» ANQORE B.V. (<i>Países Bajos</i>) FIBRANT B.V. (<i>Países Bajos</i>) FIBRANT LLC (<i>Estados Unidos</i>)	Comercialización de caprolactama, acrilonitrilo y ciertos subproductos, y resinas compuestas.
«Unidad PaySafe» SKRILL LIMITED (<i>Reino Unido</i>) PAYSAFE FINANCIAL SERVICES LIMITED (<i>Reino Unido</i>) PAYSAFECARD.COM ARGENTINA S.R.L.	Comercialización de servicios de pagos en línea que presta servicios a más de 125.000 comerciantes en más de 100 países en tres divisiones: billetera digital, prepago y procesamiento de pagos.
	Comercialización de adhesivos y morteros para el segmento de la construcción bajo las marcas Klaukol® (Adhesivos y lechadas) y

PAREXKLAUKOL S.A.	Parex® (Fachadas). Comercialización de <i>renders</i> de plástico y revestimientos para edificios bajo la marca Revear®.
SEBIA S.A. (Francia)	Comercialización de equipos y reactivos de proteínas clínicas para electroforesis, una tecnología utilizada para las pruebas de diagnóstico <i>in vitro</i> .
SKYBOX SECURITY, INC. (Estados Unidos de América)	Comercialización de programas informáticos de gestión de ciber-seguridad con el objetivo de ofrecer a sus clientes una visibilidad única de su superficie de ataque.
THERAMEX HQ UK LIMITED. (Reino Unido)	Comercialización de medicamentos de anticoncepción, fertilidad, menopausia y osteoporosis.
MSDSOONLINE, INC. (Estados Unidos de América)	Comercialización de <i>software</i> que se enfoca en ayudar a las empresas a cumplir con una amplia gama de regulaciones ambientales, de salud y seguridad.
Empresa Objeto	
TMF ARGENTINA S.R.L.	Comercialización de servicios empresariales globales que incluye la contabilidad, asistencia en materia tributaria, facturación y servicios corporativos administrativos
TMF TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A.	Comercialización de servicios administrativos para fideicomisos y estructuras financieras de garantía.

Fuente: CNDC sobre información aportada por las partes en el presente expediente.

11. Las actividades desarrolladas por las empresas involucradas no evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical que pudieran generar cambios en las condiciones estructurales actuales de los mercados. Por lo tanto, de la operación notificada no caben esperar efectos económicos que impacten negativamente en las condiciones de competencia.

II.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

12. Las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, fundamento explícitamente recogido por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en “*Clariant Participations Ltd y otros c/ Defensa de la Competencia s/ Apel Resolución Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*” (Causa 25.240/15/CA2).

13. De acuerdo a lo consignado en el parágrafo 3 del presente, la transacción implica la adquisición de una participación minoritaria y no controlante de parte de la línea gerencial del grupo empresarial adquirido — TMF HOLDING y sus subsidiarias— en SAPPHIRE TOPCO B.V. —una de las sociedades que integran la cadena de control sobre la compañía objeto luego de implementada la operación.

14. Por ello, las partes informan que fueron celebrados ciertos acuerdos con los individuos que permanecen en cargos gerenciales de las integrantes del grupo adquirido, en los cuales se dispone que estos no podrán,

durante el «Período Relevante»³, "... (i) proveer bienes o servicios a, o de lo contrario tener, cualquier trato comercial con los clientes en el curso de cualquier asunto comercial que compita con un negocio de [SAPPHIRE TOPCO B.V.] durante el Período Relevante; (ii) ofrecer, emplear, comprometerse o tratar de convencer a los empleados clave de [SAPPHIRE TOPCO B.V.] en el curso de cualquier asunto comercial que compita con un negocio de [SAPPHIRE TOPCO B.V.] durante el Período Relevante; (iii) y estar involucrado o ser interesado en cualquier medida en cualquier negocio que compita con un negocio de [SAPPHIRE TOPCO B.V.] en cualquier país en el que [SAPPHIRE TOPCO B.V.] tenía intereses comerciales a la fecha de terminación de la relación por un período de (i) seis meses después de la terminación en una empresa del grupo [SAPPHIRE TOPCO B.V.] o al comienzo del "garden leave", es decir del plazo de preaviso durante el cual el empleado puede ser liberado de sus obligaciones laborales (lo que ocurra primero), o (ii) en ciertos casos, doce meses después del aviso de terminación."

15. Conviene también poner de resalto que, además de la jurisprudencia citada, los nuevos «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas»⁴ mencionan que las partes en una operación de concentración económica tienen la facultad de estipular ciertas cláusulas o acuerdos que limiten la competencia entre ellas —en ese sentido, la normativa citada alude a la posibilidad que sean legítimamente pactadas cláusulas de no-competencia, de no captación de clientes, o de empleados.

16. No obstante, y aun cuando en los lineamientos se señala que estas limitaciones son por lo general inocuas respecto a su capacidad de generar un perjuicio a la competencia en los mercados, en ellos también se advierte expresamente que, en algunos casos particulares, las restricciones accesorias estipuladas pueden afectar el interés económico general.

17. Para descartar esta posibilidad, debe examinarse si las disposiciones contractuales que limiten la competencia se encuentran acotadas en su alcance a los sujetos involucrados en la operación de concentración económica, como así también a los productos o servicios involucrados en la transacción; por lo mismo, también debe indagarse si la duración y la cobertura geográfica establecida para las restricciones es razonable y proporcionada con respecto a sus objetivos específicos.

18. Examinadas bajo este enfoque, no se advierte que las cláusulas que han sido estipuladas en el marco de la presente operación evidencien —en los términos del artículo 7 de la Ley N° 25.156— capacidad alguna para desvirtuar y/o restringir la competencia en ninguno de los mercados analizados.⁵

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

19. Conforme lo estipulado en el Artículo 81 del Decreto N° 480/2018, el cual reglamenta la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia, se aplica a las presentes actuaciones las disposiciones de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria.⁶

20. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

21. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6, inciso (c), de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

22. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

IV. PROCEDIMIENTO

23. El día 9 de mayo de 2018, las firmas SAPPHIRE BIDCO B.V., T BETA SÀRL y MIDDENBERM GROUP HOLDING LUXEMBOURG S.A. notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.

24. El día 23 de mayo de 2018 —y tras analizar las presentaciones efectuadas—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Este proveído fue notificado el día 30 de mayo de 2018.

25. Finalmente, con fecha 13 de julio de 2018, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado, y reanudando el computo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 el día hábil posterior al enunciado.

V. CONFIDENCIALIDAD

26. En su presentación de fecha 13 de julio de 2018, las partes notificantes solicitaron la confidencialidad de la documentación que acompañaran como «Anexo 1 – Acuerdos».

27. El día 1 de agosto de 2018, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó que la documentación reseñada en el párrafo anterior se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro del organismo.

28. Ahora bien, y considerando que la documentación presentada por las firmas notificantes importa información sensible —y siendo suficiente el resumen no confidencial oportunamente acompañado—, esta Comisión Nacional considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes, por lo que debe formarse un «Anexo Confidencial Definitivo» con la totalidad de la documentación reservada provisoriamente por la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional.

29. Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido por el Art. 12 del Decreto N° 89/2000 y el Art. 1, inciso (f) de la Resolución SC N° 190 - E/2016, esta Comisión Nacional recomienda al Señor Secretario de Comercio otorgar a las partes la confidencialidad oportunamente solicitada.

VI. CONCLUSIONES

30. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

31. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio (a) autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre TMF ORANGE HOLDING B.V. por parte de CVC CAPITAL PARTNERS SICAV-FIS S.A. —a través de su subsidiaria SAPPHIRE BIDCO B.V.—, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inc. (a), de la Ley N° 25.156, y (b) conceder la confidencialidad respecto de la documentación acompañada «Anexo 1 – Acuerdos» en la presentación de fecha 13 de julio de 2018, formándose un «Anexo Confidencial Definitivo» al efecto.

32. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

¹ Conviene destacar que SKRILL LIMITED y PAYSAFE FINANCIAL SERVICES LIMITED, sociedades británicas que pertenecen a la unidad de negocios que integra PAYSAFECARD.COM ARGENTINA S.R.L., también brindan, desde el exterior, servicios de pago en línea hacia la República Argentina.

² Ver presentación de fecha 3 de mayo de 2018 (N° de Orden 7, págs. 74/84).

³ De acuerdo a lo informado por las partes, el «Período Relevante» en ningún caso puede superar los 3 años desde que ocurra la hipotética desvinculación del ejecutivo con el grupo empresarial adquirido —naturalmente, las restricciones se hallan vigentes mientras el individuo permanezca en su cargo.

⁴ Los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» fueron aprobados por la Resolución SC N° 208/2018 de fecha 11 de abril de 2018.

⁵ Es oportuno poner de resalto que las partes han estipulado, específicamente en la «Cláusula 13 | Confidencialidad» del «Contrato de Compraventa de TMF ORANGE HOLDING B.V.» entre SAPPHIRE BIDCO B.V., T BETA SÀRL y MIDDENBERM GROUP HOLDING LUXEMBOURG S.A., que darán tratamiento confidencial a los términos particulares que pudiese contener el acuerdo celebrado y la información que hayan obtenido respecto de la otra como consecuencia de las tratativas previas a su celebración y ejecución. Se aprecia nítidamente que, tal y como se encuentra estipulada, una cláusula como la reseñada no tiene por objeto ni efecto limitar la capacidad competitiva futura de ninguna de las partes intervinientes en la operación notificada y, por lo tanto, no puede considerarse que configure una restricción accesoria a la transacción notificada.

⁶ El Decreto N° 480/2018, publicado el 24 de mayo de 2018 en el Boletín Oficial de la República Argentina, dispone en su Artículo 81 que: “Los Expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma.”

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.30 13:42:37 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.30 14:05:54 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.30 14:17:19 -03'00'

María Fernanda Vieceus
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.30 14:19:59 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.09.04 10:20:10 -03'00'

Pablo Trevisan
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.09.04 10:20:14 -03'00'